Lutz Röder

Von: Lutz Röder <roeder@nabu-sachsen.de>
Gesendet: Montag, 6. Februar 2023 12:53
An: 'Heinrich, Ursula Dr. - LDS'; Seifert, Udo (Udo.Seifert@landkreis-mittelsachsen.de)
Cc: 'Beydatsch, Beate - LDS'; 'Fugel, Michael - SMEKUL'
Betreff: WG: 20230206_an_NABU_AW_Re_20230126_an_NABU_AW_Forstarbeiten_Lichtenwalde_Herr_Jungbeck

Sehr geehrte Frau Dr. Heinrich, sehr geehrter Herr Seifert,

ich leite Ihnen die Mail von Herrn Seifert von der UNB des LK Mittelsachsen weiter. Daraus geht hervor, dass Herr Jungbeck nicht wie in der Freien Presse behauptet die Genehmigung aus 2022 hatte auch noch Bäume im Januar 2023 zu fällen. Ich gehe davon aus, dass er für die nicht genehmigten Fällungen im FFH-Gebiet und teilweise im NSG mit Konsequenzen rechnen muss? Mitarbeiter der UNB des LK Mittelsachsen waren letzte Woche in dem Gebiet. Wie fällt deren Einschätzung aus? Unter den im Januar 2023 gefällten Bäumen waren auch die nummerierte Bäume mit den Nr. 18, 29 und 53!
Auch ein Höhlenbaum lag an der Zufahrt zur Hofwiese links am Weg.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz Röder
NABU Regionalverband Erzgebirge e.V.
09114 Chemnitz, Sandstr. 116
Telefon 0371-3364850
Telefax 0371-4446478
Email: roeder@nabu-sachsen.de
Internet: www.nabu-rve.de

Von: Seifert, Udo <Udo.Seifert@landkreis-mittelsachsen.de>
Gesendet: Montag, 6. Februar 2023 11:33
An: 'Lutz Röder' <roeder@nabu-sachsen.de>
Cc: Dalke, Gerd <Gerd.Dalke@landkreis-mittelsachsen.de>; Beier, Lothar <Lothar.Beier@landkreis-mittelsachsen.de>
Betreff: 20230206_an_NABU_AW_Re_20230126_an_NABU_AW_Forstarbeiten_Lichtenwalde_Herr_Jungbeck

Az.: 23.4-5541-0901-0451-2022-04-07

Sehr geehrter Herr Röder,

zu Ihrer unten stehenden Anfrage teile ich Ihnen mit, dass durch die uNB an Herrn Jungbeck keine Gestattung zur Fällung von Bäumen im Januar 2023 ausgereicht wurde.

Ferner teile ich Ihnen mit, dass die im Zuge der angezeigten Fällungen eingeleiteten Ermittlungen hier noch nicht abgeschlossen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Seifert
Referatsleiter

Landratsamt Mittelsachsen
Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft
Referat Naturschutz
Leipziger Str. 4
09599 Freiberg
Tel.: 03731 7994144
Fax: 03731 7994086
E-Mail: udo.seifert@landkreis-mittelsachsen.de
Homepage: www.landkreis-mittelsachsen.de
Voraussetzungen, Bedingungen und Einschränkungen für die Zugangseröffnung für signierte und/oder verschlüsselte elektronische Dokumente unter: www.landkreis-mittelsachsen.de in der Rubrik: E-Government/EU-Dienstleistungsrichtlinie

Von: Lutz Röder <roeder@nabu-sachsen.de>
Gesendet: Montag, 30. Januar 2023 14:12
An: Seifert, Udo <Udo.Seifert@landkreis-mittelsachsen.de>
Cc: Beier, Lothar <Lothar.Beier@landkreis-mittelsachsen.de>
Betreff: AW: 20230126_an_NABU_AW_Forstarbeiten_Lichtenwalde_Herr_Jungbeck

Sehr geehrter Herr Seifert,

Herr Jungbeck hat behauptet, dass er für die im Januar 2023 gefällten Bäume noch die Genehmigung aus dem letzten Jahr hatte? Kann ich mir aber nicht vorstellen, da 2022 die erforderliche FFH-Vorprüfung nicht durchgeführt wurde. Wäre die FFH-Vorprüfung durchgeführt worden, wären die Fällarbeiten während der Brutzeit im März und April 2022 sowie der Technikeinsatz für den Holztransport bis Juni 2022 nicht genehmigt worden! Sollten in dem Gebiet auch noch sämtliche bereits gekennzeichneten Bäume (besonders Buchen) dieses oder die nächsten Jahre gefällt werden, ist der ökologische Wert des Gebietes soweit beeinträchtigt, dass die Schutzwürdigkeit des FFH-Gebietes in dem betreffenden Gebiet in Frage gestellt werden muss. Betroffen sind insbesondere absterbende Bäume teilweise mit Höhlen mit hohem ökologischen Wert und gesunde ältere Bäume mit einem hohen finanziellen Wert.
Ich bitte Sie um eine kurzfristige Mitteilung bis 31.01.2023 , ob Herr Jungbeck im Januar 2023 Bäume mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde des LK Mittelsachsen fällen durfte oder nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz Röder
NABU Regionalverband Erzgebirge e.V.
09114 Chemnitz, Sandstr. 116
Telefon 0371-3364850
Telefax 0371-4446478
Email: roeder@nabu-sachsen.de
Internet: www.nabu-rve.de

Impressum:
NABU-Regionalverband Erzgebirge e.V.
Sandstraße 116
09114 Chemnitz
Vorsitzender: Dr. Frank Hullmann
Eingetragen beim Amtsgericht Chemnitz
Registernummer: 71
UmSt-Id Nr. DE218086222
Steuer-Nr. 215/142/00774
Ab dem 25.05.2018 gelten neue Informationspflichten zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Informationen zur Datenverarbeitung

von Mitgliedern, Spendern, Interessenten und Geschäftspartnern etc. durch den NABU-Regionalverband Erzgebirge e.V. finden Sie unter https://nabu-rve.de/impressum

Abmeldemöglichkeit: Möchten Sie keine weiteren E-Mails von uns bekommen, schreiben Sie bitte an rv.erzgebirge@nabu-sachsen.de

Von: Seifert, Udo <Udo.Seifert@landkreis-mittelsachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 26. Januar 2023 15:28
An: 'Lutz Röder' <roeder@nabu-sachsen.de>
Cc: Dalke, Gerd <Gerd.Dalke@landkreis-mittelsachsen.de>; Beier, Lothar <Lothar.Beier@landkreis-mittelsachsen.de>
Betreff: 20230126_an_NABU_AW_Forstarbeiten_Lichtenwalde_Herr_Jungbeck

Az.: 23.4-5541-0901-0451-2022-04-07

Sehr geehrter Herr Röder,

zu Ihren unten stehende Ausführungen teile ich Ihnen mit, dass entsprechend der zur gemeinsamen Ortsbegehung vom 28.06.2022 durch Herrn Jungbeck mehrere Anträge auf Fällung von Bäumen und die Herstellung von Erschließungswegen für die Forstflächen gestellt wurden, deren Komplettierung bis in den November 2022 hinein andauerte. Da alle Antragsgegenstände kumulativ miteinander verbunden sind, konnte eine Bearbeitung derselben erst danach beginnen.

Gegenwärtig ist die uNB wegen der im Ergebnis Ihrer Dienstaufsichtsbeschwerde von der LDS eingeleiteten und noch anhängigen fachaufsichtlichen Prüfung der hier beabsichtigten Entscheidung zu den vorliegenden Fällanträgen des Herrn Jungbeck sowie des Antrages auf Ausbau von Wegen zur forstwirtschaftlichen Nutzung gehindert, diese Entscheidung abschließend zu treffen - wobei diese vor Erlass entsprechend der erfolgten gemeinsamen Abstimmungen der Gemeinde Niederwiesa und Ihnen (stellvertretend für die von Ihnen vertretene NABU-Gruppe) vorgestellt werden soll.

Die vorgetragenen illegalen Baumfällungen werden wir prüfen. Eine Fällung, welche im Zuge der Wiederherstellung der am 28.06.2022 besichtigten Wege aus Sicht des Waldbesitzers erforderlich war und die dieser hier nachträglich angezeigt hat, wird dabei ebenfalls Eingang finden.
Im Zuge der zwischenzeitlich auch hier eingegangen Hinweise zu Fällungen am Schlosshang konnte durch unsere Erhebungen vor Ort keine Bestätigung erfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Seifert
Referatsleiter

Landratsamt Mittelsachsen
Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft
Referat Naturschutz
Leipziger Str. 4
09599 Freiberg
Tel.: 03731 7994144
Fax: 03731 7994086
E-Mail: udo.seifert@landkreis-mittelsachsen.de
Homepage: www.landkreis-mittelsachsen.de
Voraussetzungen, Bedingungen und Einschränkungen für die Zugangseröffnung für signierte und/oder verschlüsselte elektronische Dokumente unter: www.landkreis-mittelsachsen.de in der Rubrik: E-Government/EU-Dienstleistungsrichtlinie

Von: Lutz Röder <Lutz.Roeder1@gmx.de>
Gesendet: Mittwoch, 25. Januar 2023 18:56
An: Seifert, Udo <Udo.Seifert@landkreis-mittelsachsen.de>
Cc: Beier, Lothar <Lothar.Beier@landkreis-mittelsachsen.de>
Betreff: Fwd: WG: 20230112_an_NABU_AW_Forstarbeiten_Lichtenwalde_Herr_Jungbeck

Sehr geehrter Herr Seifert,

nachdem mich Bürger aus Braunsdorf und Lichtenwalde über Forstarbeiten im Wald bei Lichtenwalde (im FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet-Eigentümer Herr Jungbeck) informiert hatten, hatten Sie mit der Mail vom 12.01.23 mitgeteilt, dass Herr Jungbeck keine Genehmigung für Fällarbeiten hat. Außerdem war abgesprochen, dass bevor weitere Bäume gefällt werden dürfen eine gemeimsame Ortsbegehung von UNB und NABU im Gebiet stattfindet, was Sie bestätigt hatten.
Nachdem ich heute in dem Gebiet war musste ich feststellen, dass der Eigentümer wieder vollendete Tatsachen geschaffen hat und neben einigen abgestorbenen Bäumen (haben im FFH-Gebiet einen erheblichen ökologischen Wert) auch Buchen und Eichen ohne sichbare Schäden gefällt hat. Das Holz liegt an mehreren Stellen im Wald vorbereitet für den Abtransport. U. a. wurde der Baum mit der Nr. 53 gefällt. (Bilder als Anhang)
Überzeugen Sie sich selbst von der Situation vor Ort und leiten Sie entsprechende Maßnahmen ein, dass die weitere bzw. erneute Missachtung der Naturschutzgesetze unterbleibt und auch geahndet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Eigentümer unter diesen Umständen demnächst die Genehmigung für die Fällung weiterer Bäume erhält?
Ich bin gern bereit Ihnen die betreffenden Bereiche mit den gefällten Bäumen zu zeigen.
Wie geht es nun weiter? Wir sehen nicht zu wie der Eigentümer wegen der Untätigkeit der Behörden in dem Gebiet tun und lassen kann was er will und das FFH-Gebiet und das Naturschutzgebiet und deren Schutzzwecke damit erheblich beeinträchtigt!
Ich erinnere an unsere Dienstaufsichtsbeschwerde und die Strafanzeige des NABU Sachsen erst im letzten Jahr wegen der Forstarbeiten in dem gleichen Gebiet.
Ich bitte Sie um eine kurzfristige Mitteilung was aus den o. g. Gründen vom Landratsamt des LK Mittelsachsaen unternommen wird.

Mit freundlichden Grüßen
Lutz Röder
Geschäftsstellenleiter
NABU Erzgebirge

Von: Seifert, Udo <Udo.Seifert@landkreis-mittelsachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 12. Januar 2023 13:02
An: 'Lutz Röder' <roeder@nabu-sachsen.de>
Betreff: 20230112_an_NABU_AW_Forstarbeiten_Lichtenwalde_Herr_Jungbeck

Sehr geehrter Herr Röder,

durch die uNB wurden bisher die durch Herrn Jungbeck beantragten Fällarbeiten nicht zugelassen. Die Entscheidungsfindung befindet sich hier im Endstadium (u.a. Einbeziehung der Fachaufsichtsbehörde).

An dem Abgestimmten Vorgehen hat sich unsererseits nichts geändert – wenn die Entscheidungsreife da ist werden wir das Abgestimmte Vorgehen praktizieren.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Seifert

Referatsleiter

Landratsamt Mittelsachsen

Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft

Referat Naturschutz

Leipziger Str. 4

09599 Freiberg

Tel.: 03731 7994144

Fax: 03731 7994086

E-Mail: udo.seifert@landkreis-mittelsachsen.de

Homepage: www.landkreis-mittelsachsen.de

Voraussetzungen, Bedingungen und Einschränkungen für die Zugangseröffnung für signierte und/oder verschlüsselte elektronische Dokumente unter: www.landkreis-mittelsachsen.de in der Rubrik: E-Government/EU-Dienstleistungsrichtlinie

Von: Lutz Röder <roeder@nabu-sachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 12. Januar 2023 11:31
An: Seifert, Udo <Udo.Seifert@landkreis-mittelsachsen.de>
Cc: Wittig, Janin <Janin.Wittig@landkreis-mittelsachsen.de>
Betreff: Forstarbeiten Lichtenwalde - Herr Jungbeck

Sehr geehrter Herr Seifert,

Herr Jungbeck ist gegenwärtig wieder in dem gleichen Gebiet wie 2022 tätig? Braunsdorfer Bürger haben gestern Nachmittag bis zur Dämmerung Kettensägen aus dem Bereich gehört. Wir hatten vereinbart, dass vor dem Beginn der nächsten Fällarbeiten die erforderlichen FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen sind und **vorher** eine gemeinsame Ortsbegehung stattfindet?